

- g) Se prohíbe al Trabajador realizar cualquier actividad para otras empresas o entidades del área de negocios de su Empleador, mientras dure la relación laboral entre las partes, bajo la condición de término del contrato de trabajo de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 N° 2 del Código del Trabajo.
- h) Respetar las condiciones de confidencialidad establecidas más adelante en este contrato.

TERCERO: Jornada de Trabajo: La jornada de trabajo en la oficina de Santiago será de 44 horas semanales de lunes a jueves de 08:00 a 18:00 horas, y el viernes de 08:00 a 17:00 horas. Durante la jornada de trabajo existirá un período intermedio de 60 minutos para descanso o colación, desde las 13:00 horas a las 14:00 horas, el cual no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria o también de acuerdo a las necesidades del proyecto que necesite continuidad en sus actividades se acuerda realizar una jornada laboral de Lunes a Domingo en turno A (día) 5x2: horario de 04 días de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 Hrs más 01 día de 08:00 a 17:00 hrs., o bien en turno B (noche) 5x3 de 04 días 20:00 a 01:00 y de 02:00 a 06:00 Hrs más 01 día de 20:00 a 05:00 hrs **con un mínimo de 2 domingos en el mes de descanso.** Para efectos de controlar la asistencia y horas trabajadas, se llevará un sistema de control que el Trabajador deberá emplear correcta y lealmente.

CUARTO La Remuneración del trabajador será la siguiente:

- a) **Sueldo Base:** El Empleador se obliga a pagar al Trabajador un sueldo base de \$ **750.000 (Setecientos cincuenta mil pesos)** mensuales.
Estas remuneraciones se liquidarán y pagaran mensualmente, por periodos vencidos, junto con el pago, el empleador entregará al trabajador un comprobante con la indicación del monto pagado, de la forma como se determine y de las deducciones efectuadas. Dicha remuneración será pagada de la siguiente manera: Forma de pago Depósito Institución **BANCO FALABELLA, Cuenta Corriente N° 19995102269.**
- b) **Gratificación Legal:** El Empleador pagará al Trabajador la gratificación legal de conformidad al **Art. 50 del Código del Trabajo, con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales**, quedando excluido por lo tanto de la obligación establecida en el Art. 47 del mismo cuerpo legal, sea cual fuere la utilidad líquida que la empresa obtuviere de la explotación de su giro. La suma antes dicha se fraccionará en cuotas de un 0,3958334 ingreso mínimo mensual por cada mes calendario o la proporcionalidad por días trabajados, monto que se pagará conjuntamente con la remuneración.
- c) **Asignación de colación:** El Trabajador percibirá una asignación mensual máxima por este concepto de \$ **20.000 (Veinte mil pesos)** o valor proporcional a los días efectivamente trabajados.
- d) **Asignación de movilización:** El Trabajador percibirá una asignación mensual máxima por este concepto \$ **20.000 (Veinte mil pesos)** o valor proporcional a los días efectivamente trabajados, comprensivo de los desplazamientos y estadías en las diversas faenas y obras que tenga el Empleador en la Región Metropolitana, Región del Ñuble, Región del Maule y Región de Coquimbo.

Descuentos: El Empleador efectuará las deducciones a la remuneración que procedan en conformidad a la ley, dentro de lo que se incluyen los impuestos que la graven, las cotizaciones de seguridad social y salud, y/o obligaciones de alimentos a las que esté sujeto el trabajador y sean debida y oportunamente notificadas al empleador.

Para efectos del pago de las cotizaciones de seguridad social y salud, el Trabajador declara estar afiliado a **AFP MODELO** y **FONASA (7%)**. No obstante, la notificación que la propia entidad previsional o de salud, en su caso, pueda efectuar, ante cualquier cambio de la información señalada, es responsabilidad del Trabajador el informar debidamente al Empleador, siendo de su responsabilidad todos los cambios o modificaciones que puedan afectar su situación previsional o de salud.

Los montos señalados constituyen la remuneración bruta mensual del Trabajador, que se pagarán mensualmente, por mes calendario vencido, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al trabajado, en las oficinas administrativas del Empleador o mediante transferencia electrónica bancaria.

QUINTO: Exclusividad. El Trabajador se obliga a no desempeñar ninguna actividad relacionada con el giro comercial del Empleador o que pueda representar un conflicto de interés actual o futuro, directo o indirecto. Ante la disyuntiva de si alguna actividad se encuentra en esta situación, el Trabajador deberá informar al Empleador, en forma previa a su ejercicio, la actividad remunerada y/o prestación de servicios de que desee efectuar ajeno a las labores de la Empresa, con el fin de determinar si son o no compatibles con las obligaciones que contrae por este instrumento.

SEXTO: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula Segunda, el Trabajador estará sujeto al Reglamento Interno, así como toda norma interna de general aplicación del Empleador y a las instrucciones verbales o escritas de sus superiores jerárquicos, quedando especialmente obligado a ejecutar todos los trabajos que se le asignen, incluso fuera de los recintos de las oficinas o establecimientos de la Empresa.

Adicionalmente, el Trabajador desempeñará sus labores con la mayor diligencia y profesionalismo, evitando comprometer la seguridad y prestigio del Empleador. Debe además cumplir con los requisitos legales para ejercer el trabajo en Chile. El Trabajador contrae especialmente las siguientes obligaciones cuyo fiel y oportuno cumplimiento constituyen un elemento esencial para la subsistencia de la relación laboral:

- a. Cumplir fielmente las políticas y procedimientos del Empleador, incluyendo aquellas relativas a inversiones y negocios personales destinados a evitar poner al Empleador en situaciones de uso indebido de información privilegiada.
- b. Todo trabajo o documento preparado por el Trabajador con motivo u ocasión del presente contrato de trabajo pertenecerá exclusivamente al Empleador.

SEPTIMO: Confidencialidad. El Trabajador se obliga expresamente a guardar la más absoluta reserva y confidencialidad, dentro y fuera de la Empresa, acerca de cualquier tipo de información, anteproyectos, estudios de factibilidad u otros y, en general, acerca de todas las operaciones e información de la Empresa o de sus clientes.

Esta obligación se encontrará vigente mientras permanezca el vínculo laboral e incluso hasta 1 año después de su término, y abarcará todas las materias conocidas en razón de la naturaleza de la labor que desempeñe para el Empleador, y que signifiquen lesionar en cualquier grado su patrimonio y/o posición competitiva, incluyendo sin limitación la divulgación de conocimientos específicos del mercado del Empleador, de formas de venta, clientes, precios, costos internos de producción, distribución, logística y en general, organización de la actividad administrativa y comercial que el Trabajador haya adquirido directamente a través del desempeño de sus labores, quedando responsable de los perjuicios que su incumplimiento pueda ocasionar al Empleador.

OCTAVO: El presente contrato será a **PLAZO FIJO hasta el 31 de Marzo de 2026**, después de este plazo las partes podrán acordar la renovación a un segundo plazo fijo, plazo indefinido o bien el término del presente Contrato, Sin perjuicio de lo anterior, se le podrá poner término anticipado en caso de que ocurra alguna causal de caducidad establecida en el Código del trabajo. Se deja expresa constancia que el Trabajador **ingresara a prestar servicios para El Empleador el día 23 de Febrero de 2026**, recibiendo del Empleador toda la información respecto de los riesgos que pudiera implicar sus funciones.

NOVENO: El Trabajador declara recibir en este acto copia del Reglamento Interno de la Empresa. El presente contrato se firma en Tres ejemplares, de igual tenor y fecha, quedando uno en poder del Trabajador, quien declara recibirlo a su entera conformidad y dos en el poder del Empleador.

La personería de don DONDDONG TIAN para representar a CONSTRUCTORA GRAN MURALLA SPA, consta de escritura pública de fecha 02 de Abril de 2024, otorgada ante el notario público de Santiago, don Ricardo Reveco Hormazabal, repertorio N.º 18183-2024.



TRABAJADOR(A)
AMER ATOCHE HUANCAS
C.I.: 22.702.819-K



EMPLEADOR
CONSTRUCTORA GRAN MURALLA
SPA
RUT: 77.826.557-5